

1500595-66.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Proc. nº 0027324-97.2008.8.26.0320 - tráfico, às fls. 48/55). Por tal razão, a pena base deve ser exasperada em um sexto, com fixação no patamar de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, devendo a pena ser agravada pela reincidência, que é múltipla e específica, conforme os Proc. nº 0000651-09.2015.8.26.0551 - furto (PEC ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500595-66.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500595-66.2022.8.26.0320

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO NUNES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

O réu FABRICIO NUNES RIBEIRO encontra-se denunciado pela suposta prática do delito capitulado pelo art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denuncia que, na data de 03 de março de 2022, por volta de 15h30min, na Rua Hortência, Nº 280, Bairro Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Limeira, subtraiu para si, mediante escalada, um botijão de gás e uma bateria de caminhonete, pertencentes a Marcel Poldi.

Recebida a denúncia (fls. 167/168), devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 153/156).

Regularmente processado, foram ouvidas as testemunhas arroladas e promovido o interrogatório (fls. 199/200).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, ante a existência de prova suficiente da autoria e materialidade.

A defesa por sua vez, em alegações orais, sustentou ser hipótese de absolvição, em virtude da insuficiência probatória.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa está plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), câmera de segurança (fls. 22), pelo laudo pericial (fls. 187/190), bem como prova oral colhida em contraditório.

A autoria restou bem delineada, vejamos os depoimentos:

Em sede inquisitiva, o réu confessou ter ingressado no quintal da casa da vítima e subtraído um botijão de gás e uma bateria automotiva (fls. 08).

Em interrogatório, o réu manteve parcialmente a versão da fase policial, admitindo apenas a subtração do botijão. Negou ter subtraído a bateria.

Na fase policial, o ofendido Marcel Poldi narrou que ao chegar em sua casa viu dois indivíduos em atitude suspeita, defronte a residência. Pelo sistema de câmera viu quando um deles entrou no quintal por meio do muro lateral do fundo, pegou inicialmente um botijão de gás parcialmente consumido, avaliado em R\$150,00 e depois uma bateria de 100 amperes próprio para camionete, avaliado em R\$700,00. Ligou para a polícia e o réu foi detido, reconhecendo-o como o autor do furto (fls. 07).

Em juízo, o policial militar Bruno Cezar Mazetto, narrou ter recebido informação via COPOM de que a vítima acompanhava por câmeras o furto em sua residência. Viram o réu atravessando para o outro lado da calçada, momento em que o abordaram. A vítima reconheceu o réu pelas filmagens, quando o acusado confessou o furto, dizendo que pegou o botijão e havia vendido, sendo o produto encontrado com o comprador, morador próximo, fora apreendido o produto. A bateria já estava do lado de fora da casa e o réu foi preso quando tinha voltado para buscar. O réu entrou na casa escalando o muro.

No mesmo sentido, o depoimento do colega de farda Fabiano Vasconcellos de Oliveira, que narrou ter chegado ao local dos fatos, abordaram o acusado e fizeram contato com proprietário da residência, relatando inclusive que havia imagens da subtração. Durante a abordagem, o acusado confessou o furto do botijão de gás e que o vendeu um morador e localizaram o objeto furtado.

Consoante se extrai dos relatos acima, há prova segura acerca da responsabilidade penal do acusado.

A parcial confissão do acusado foi apresentada de forma detalhada e coerente, de modo que não pode ser desprezada. Mesmo porque, de grande valia para o conjunto probatório, nos termos realizados.

Outrossim, os depoimentos são uníssonos e merecem plena credibilidade, não havendo qualquer motivo apto a gerar desconfiança dos relatos apresentados pelos policiais. A palavra da vítima ostenta grande relevo, não havendo qualquer elemento hábil a

afastar a verossimilhança dos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado.

In casu, a qualificadora de escalada encontra-se devidamente amparada no laudo pericial de fls. 187/190, onde se conclui, de maneira inequívoca, que "o acesso ao interior do imóvel se deu por meio de escalada" (fl. 190). Ainda que o réu seja pessoa de grande porte físico, isso não afasta a conclusão acerca da necessidade de considerável esforço físico para adentrar no imóvel, protegido por muros de grande elevação, com mais de dois metros e meio de altura.

No mais, não se cogita de conduta atípica, já que inaplicável à situação ora analisada o princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux). Não há como admitir que o furto seja socialmente tolerado.

Entretanto, entendo configurada a forma tentada, tendo em vista que a informação de que o réu teria "vendido" o botijão de gás subtraído a um terceiro que residia na vizinhança não foi confirmada em juízo, não havendo prova inequívoca de que todos os atos executórios do crime tenham sido efetivamente realizados.

Ao que se analisa das provas no caso em concreto, o autor havia separado o botijão, deixando-o no terreno vizinho, e retornou ao imóvel para retirar a bateria, e no momento em que a separava para unir ao botijão e se evadir com os dois bens, foi surpreendido pelos policiais, a permitir a conclusão de que a subtração não se consumou por completo, já que não obteve a posse pacífica dos bens, até porque são produtos de grande peso, a exigir esforço no transporte.

Assim, configurado o crime na forma tentada, passo a dosimetria da pena.

Sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, de se observar que o réu ostenta condenação por fatos superados pelo período depurador, a configurar maus antecedentes (Proc. nº 0004381- 13.2013.8.26.0320 – furto, e Proc. nº 0027324-97.2008.8.26.0320 – tráfico, às fls. 48/55). Por tal razão, a pena base deve ser exasperada em um sexto, com fixação no patamar de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, devendo a pena ser agravada pela reincidência, que é múltipla e específica, conforme os Proc. nº 0000651-09.2015.8.26.0551 – furto (PEC nº 0005407-72.2019.8.26.0502), Proc. nº 1500025-37.2020.8.26.0551 – furto (PEC nº 0009059-63.2020.8.26.0502) e Proc. nº 0006319-67.2018.8.26.0320 – furto (PEC nº 0017615-59.2017.8.26.0502), às fls. 48/55. No entanto, a reincidência merece ser compensada parcialmente com a confissão do réu, prevalecendo, diante dos inúmeros fatos, a ensejar nova elevação em 1/12, com fixação no patamar de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, tratando-se de crime tentado, e à vista do estágio avançado do iter criminis percorrido pelo agente, que já havia retirado os objetos e estava se preparando para o momento de fuga, diminuo a pena em um terço, de modo que fixo as penas definitivas em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 07 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, CONDENANDO o acusado FABRICIO NUNES RIBEIRO, a uma pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 07 dias-multa, como incurso no art.

155, §4º, inciso II cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O valor de cada dia multa será fixado no patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência do acusado e as desfavoráveis circunstâncias judiciais, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade nos moldes do artigo 44, do Código Penal, diante da reincidência específica reconhecida, bem como porque tal substituição não seria recomendável e nem suficiente para reprovação de tal conduta delituosa.

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

PIC

Limeira, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA